

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 기업구조혁신펀드 4호 조성을 통한 사회적책임 실현
및 민간경제 혁신 성장 지원
2. 소관부점 : 기업지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

기업지원총괄처 내 펀드운용부는 「업무분장세칙」 제20조 제3항에 따라 기업구조혁신펀드의 설립·운용, 하위펀드 위탁운용사 선정·관리, 투자집행 및 관리 등을 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

펀드운용부(舊 기업지원신사업추진단)는 정부의 기업구조혁신펀드 추가 조성 및 운용주체 변경 움직임을 포착하고 신규 사업 진출을 위해 2022년부터 정책발표 지원 및 운용자격 등록 업무를 면밀하게 준비하였는데, 먼저 공사가 해당 업무를 수행하기 위한 법적근거를 검토한 결과

당시 공사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)상 경영참여 방식의 사모펀드 운용만이 가능하여 [그림]과 같은 재간접펀드 방식인 기업구조혁신펀드(이하 “혁신펀드”라 한다) 운용을 위해서는 법령 개정이 필요함을 인지하게 되었다.

[그림] 기업구조혁신펀드 구조도

“기재 생략”

이에 펀드운용부는 금융위원회와 긴밀한 업무협의를 통해 2022년 8월 자본시장법 시행령을 개정하여 운용방법 상의 제한을 개선함과 동시에 「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」(이하 “공사법” 이라 한다) 상 업무수행 근거마련을 위해 부대업무 승인을 추진하여 2022년 11월 금융위원회로부터 부대업무 승인 통보를 받아 사모펀드 운용업무 수행을 위한 법적근거를 확보하였다.

한편, 시장에서는 공사가 자본시장법상 펀드 조성 및 운용 업무를 처음으로 수행하는 점과 기존 운용주체의 변경으로 인해 정책펀드의 연속성이 이어지지 못하고 시장 혼란을 초래할 수 있다는 우려가 제기되는 와중에, 혁신펀드 4호 조성은 새 정부의 공공부문 축소 기조로 재정¹⁾의 후순위 출자가 배정되지 않음에 따라 출자자간 협의도 난항을 겪을 것으로 예상되었다.

이에 펀드운용부는 즉시 기존 혁신펀드 1호~3호 운용주체였던 한국성장금융과 기업구조조정 운용사로서 업무수행 경험이 풍부한 연합자산

1) 기업구조혁신펀드 3호 조성 시에는 모펀드 조성액 4,510억 원 중 정부재정 675억 원을 투입함

관리(UAMCO)와 업무협약을 추진하여 2023년 2월 업무협약 체결을 통해 구조조정 시장 활성화를 위한 상호 협력²⁾의 업무수행 기반을 구축함으로써 시장의 우려를 해소하였으며

펀드운용부의 원활한 모펀드 조성 노력에도 불구하고 재정 미배정, 펀드운용 수행경험, 정책금융기관별 의사결정체계 등 사유로 기관간 협의가 순조롭게 진행되지 못하였는데

펀드운용부는 지속적인 업무협의를 거쳐 출자기관(LP)의 요구를 적극 수용하는 한편, 공사 유관부점 및 금융위원회 등과도 긴밀하게 협의를 진행하여 운용주체로서 [표 1] 및 [표 2]와 같이 책임 있는 출자계획 제시 등 모펀드 출자 협의를 주도하였고

[표 1] 기업구조혁신펀드 호수별 운용사 출자금액 비교

운용주체	1호	2호	3호	4호
------	----	----	----	----

“기재 생략”

[표 2] 기업구조혁신펀드 4호 출자 현황

구 분	○○○○○○○○	○○○○○○○○○○	△△△△	한국자산관리공사
-----	----------	------------	------	----------

“기재 생략”

2023년 4월 부산 본사(BIFC)에서 금융위원회 위원장과 정책금융기관(○○○○○○○○○ · ○○○○○○○○○○ · △△△△) 기관장이 참석하는 업무협약식을 개최하여 안정적 운용기반 구축에 대한 시장의 신뢰를 이끌어내기 위한 노력도 기울였다.

2) 공사·한국성장금융·연합자산관리 간 협의체 신설 및 지속적인 자문회의 개최 등

위와 같이 신규 업무수행의 법적근거 마련 및 출자기관간 협의가 완료된 이후에는 기존 혁신펀드 대비 공사만의 차별화된 운용방안을 고민하였는데

그간 국회 등에서 기존 혁신펀드의 중소기업 및 사후적 구조조정 기업에 대한 투자실적 개선이 필요하다는 지적이 꾸준히 제기되었던 사실에 착안하여 민간³⁾으로부터 정책목적 달성을 이끌어 내기 위한 세부방안 수립에 착수하였다.

먼저, 펀드규모 측면에서 펀드규모에 따른 중소기업 투자비율 등에 대한 실증적 분석을 통해 펀드규모가 작을수록 중소기업 투자비율이 높다는 분석결과에 따라 [표 3]과 같이 하위펀드(일반리그) 운용사 공고 시 펀드규모를 중형·소형으로 구분하였고, 각각 1·2개 운용사 선정으로 총 3개의 일반리그 블라인드펀드 결성을 추진하고 있다.

[표 3] 기업구조혁신펀드 출자공고 상세내역 비교

구 분	기업구조혁신펀드 3호	기업구조혁신펀드 4호
-----	-------------	-------------

“기재 생략”

또한, 보수체계 측면에서도 하위펀드 민간 운용사의 사후적 구조조정기업과 중소기업 투자를 유도하기 위해 [표 4]와 같이 주목적 투자에 대한 기존의 일률적인 관리보수 지급방식 대비 사전적·사후적 구조조정 기업에 대한 관리보수 지급기준을 각각 설정하여 사후적 구조조정기업에 투자하는 경우 00bp인상된 관리보수를 지급하는 유인책을 마련하였으며

3) 실제 펀드결성 및 구조조정 투자 업무 수행주체는 하위펀드 민간 자산운용사임

[표 4] 기업구조혁신펀드 관리보수 체계 비교

구 분	기업구조혁신펀드 3호	기업구조혁신펀드 4호
-----	-------------	-------------

“기재 생략”

이와 함께 중소기업 투자실적을 일정 목표비율 이상 초과하여 달성하는 경우 민간 운용사에 지급하는 추가 성과보수와 관련해서도 혁신펀드 4호에서는 [표 5]와 같이 기존보다 최대 0%p 지급률을 높여 중소기업 투자를 적극적으로 유도하고 있다.

[표 5] 기업구조혁신펀드 성과보수 체계 비교

구 분	기업구조혁신펀드 3호	기업구조혁신펀드 4호
-----	-------------	-------------

“기재 생략”

마지막으로, 중소기업 및 사후적 구조조정기업의 경영 정상화 지원 효과 제고를 위해 혁신펀드와 기존 공사의 기업지원프로그램 간 연계 지원 방안을 고안하여 기존 기업구조혁신펀드와 가장 크게 차별화된 요소를 제시함으로써 구조조정 정책펀드의 새로운 운용주체로 공사가 선정되는데 결정적 기여를 하였다.

다. 실적 또는 성과

위와 같이 여러 장애요인에도 불구하고 정부 및 유관기관, 공사 내 관련 부점과 긴밀한 업무협의를 통해 신규 사업의 수행기반을 성공적

으로 구축하였고, 혁신펀드의 새로운 운용주체로서 출자기관 간 업무 협의를 주도하는 등 적극적인 혁신펀드 조성 노력을 통해 [표 6]과 같이 모펀드 조성시기를 단축하는 등 기존 채권은행 중심에서 자본시장 중심의 구조조정 체계를 활성화 시키고자 하는 정책 추진의 연속성 확보에도 기여하였다.

[표 6] 정책 발표 이후 기업구조혁신펀드 조성 시기 비교

구분 (재정 미배정 기준)	정책발표	모펀드 조성	비고
“기재 생략”			

또한, 민간 투자유치가 어려운 구조조정기업, 특히 중소기업 및 사후적 구조조정기업 중심의 지원강화를 위한 제도개선 노력 등을 통해 사회적책임 실현은 물론, 전문성에 기반한 펀드 운용과 구조조정지원 역량을 보여줌으로써 기업구조조정 전문기관으로서 공사의 위상을 정립 하였다.

4. 조치할 사항

기업지원총괄처장은 공사의 신규 사업인 혁신펀드의 새로운 업무 집행사원(GP)으로서 정부 및 유관기관 등 다양한 이해관계자와 적극적인 업무협의를 통해 모펀드를 성공적으로 조성하고, 기존 혁신펀드 대비 차별화된 운용방안을 수립함으로써 자본시장 중심의 구조조정 전문기관으로서 공사의 위상을 공고히 한 펀드운용부를 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)